



# Kundenbedarfsfeld Sach- & Vermögensschutz

## Cyberrisikoversicherungen

---

Bachelor Professional in Versicherungen und Finanzanlagen

[www.versicherungsakademie.de](http://www.versicherungsakademie.de)

# Cyberrisikoversicherungen

- 1** Grundlagen  
Gegenstand der Versicherung,  
Begrifflichkeiten, Aufbau
- 2** Versicherte Kosten  
Service- und Kostenbaustein
- 3** Drittschaden
- 4** Eigenschaden  
Betriebsunterbrechung, Wiederherstellung von Daten
- 5** Besonderheiten

# Cyberrisikoversicherungen

- 1** Grundlagen  
Gegenstand der Versicherung,  
Begrifflichkeiten, Aufbau
- 2** Versicherte Kosten  
Service- und Kostenbaustein
- 3** Drittschaden
- 4** Eigenschaden  
Betriebsunterbrechung, Wiederherstellung von Daten
- 5** Besonderheiten

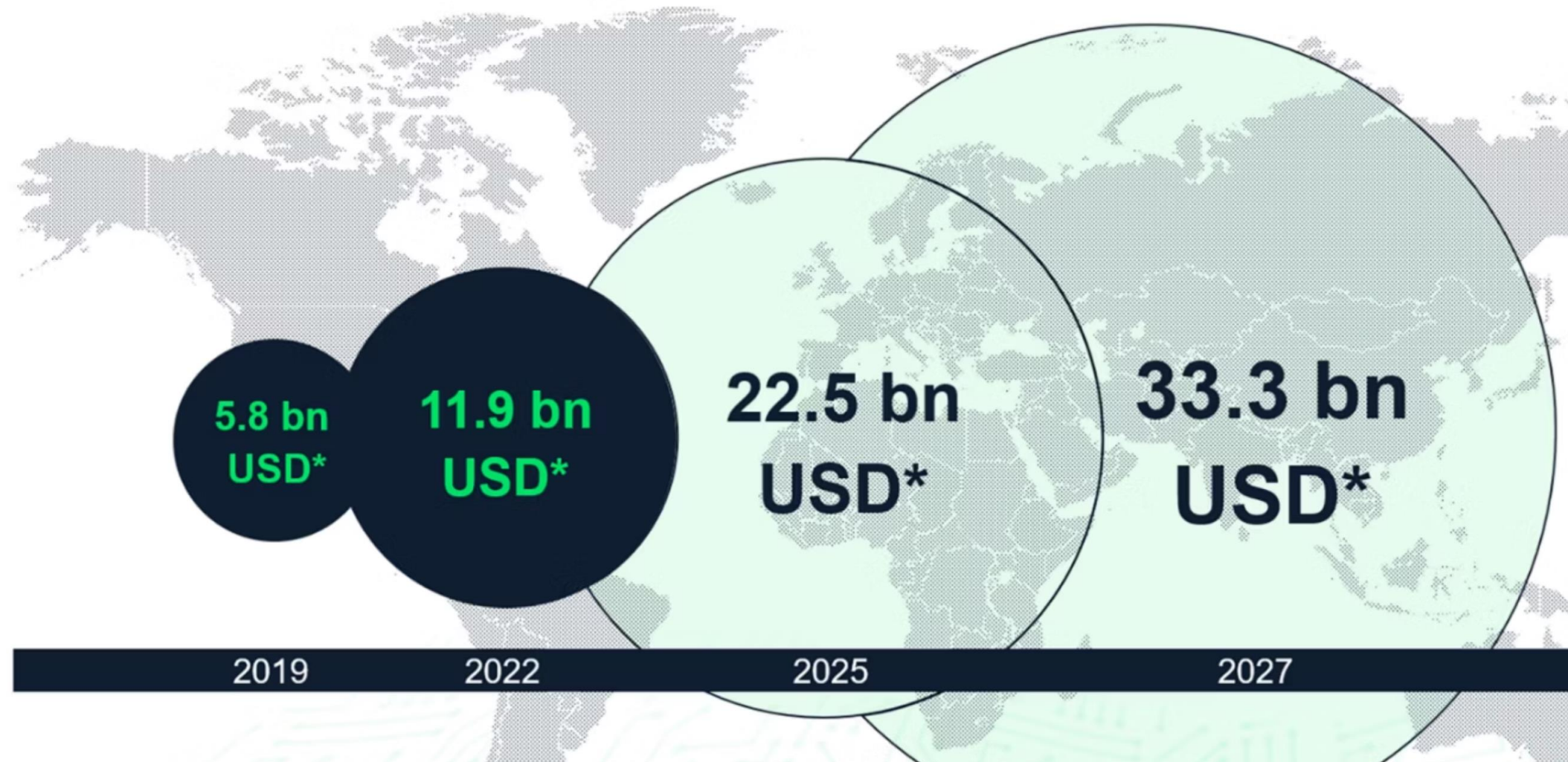
# Cyberrisikoversicherung

Die Cyberangriffe der Zukunft werden immer mehr durch Entwicklungen bei Schlüsseltechnologien beschleunigt. Dazu gehören künstliche Intelligenz, z. B. [ChatGPT](#), das sogenannte „[Metaverse](#)“ und die sich weiter ausdehnende Welt der IT, dem [Internet der Dinge \(IoT\)](#) sowie [operativer Technologie \(OT\)](#).

All diese Technologien halten für die Gesellschaft und Unternehmen großartige Chancen bereit, doch gleichzeitig kommen auch neue Angriffsflächen, Verletzbarkeiten und Systemrisiken zum Vorschein.

Der [Faktor „Mensch“](#) stellt weiterhin die größte Schwachstelle in Sachen Cybersicherheit. Dementsprechend werden Phishing, Social Engineering und Business-E-Mail-Compromise (BEC) auch weiterhin erfolgreich als Angriffsflächen dienen.

# Cyberrisikoversicherung



\* Graphic & Estimates by Munich Re

# Cyberrisikoversicherung – Neue Risiken im Umfeld der Digitalisierung und Vernetzung

## Datenverlust

- Sperren von Daten
- Diebstahl von Daten

## • Daten-beschädigung

- Löschen von Datensegmenten
- Veränderung von Daten

## • Stillstand durch Ausfall der IT der IT

- Betriebsunterbrechung
- fehlerhafte Produkte

## • Datenschutz-verletzung

- DSGVO
- Geheimhaltungsvereinbarungen

# Cyberisikoversicherung – Überblick Malware

## Virus / Würmer / Trojaner

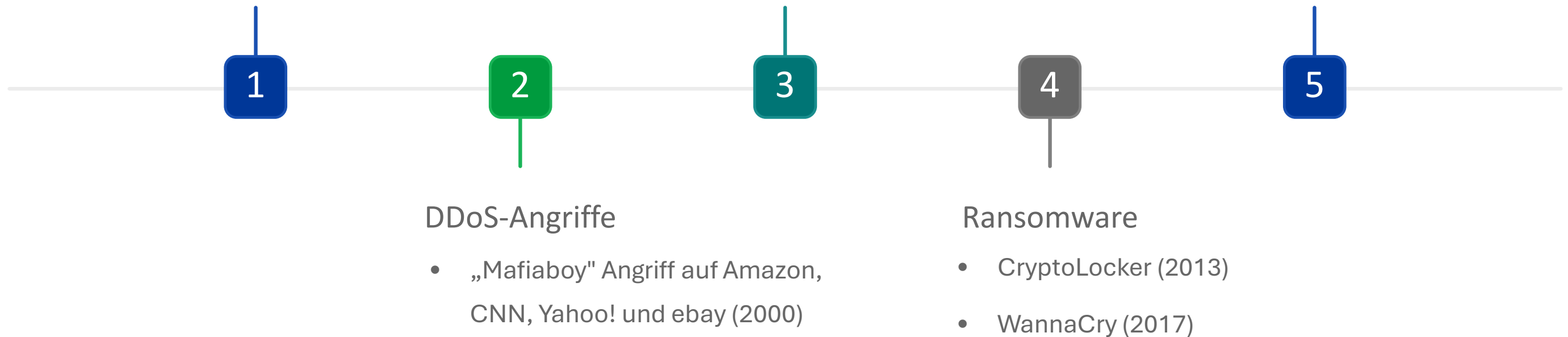
- Brain (1986)
- Morris Worm (1988)

## Advanced Persistent Threats

- Stuxnet (2010)
- Cozy Bear / ATP29 (2008)

## „Trends“

- Botnetze (IoT)
- KI / Ransomware-as-a-Service (RaaS)



# Cyberisikoversicherung Aufbau



Services

PR, Marketing, Legal, Specials



Eigenschaden

Hardware/Software, IT-Support



Betriebsunterbrechung

Ertragsausfall, Mehrkosten



Drittschaden

Ansprüche Dritter

# Cyberrisikoversicherung – Gegenstand des Versicherungsschutzes

Gegenstand der Versicherung sind **Vermögensschäden**, welche durch eine **Informationssicherheitsverletzung** verursacht worden sind.

Ein Vermögensschaden ist ein erhaltener oder zugefügter **finanzieller Schaden (geldwerter Nachteil)**. Es handelt sich weder um einen Personen- noch um einen Sachschaden.

# Cyberrisikoversicherung – Informationssicherheitsverletzung

Eine Informationssicherheitsverletzung ist eine Beeinträchtigung durch Verlust oder Einschränkung, der

- Verfügbarkeit
- Integrität
- Vertraulichkeit

von elektronischen Daten oder informationsverarbeitenden Systemen. Der Begriff „elektronische Daten“ umfasst auch Software und Programme.

# Cyberrisikoversicherung – Informationssicherheitsverletzung

Die Informationssicherheitsverletzung muss durch folgende Ereignisse ausgelöst werden:

- **Angriffe** auf elektronische Daten oder informationsverarbeitende System des VN
- **Unberechtigte Zugriffe** auf elektronische Daten des VN
- **Eingriffe** in informationsverarbeitende Systeme des VN
- Eine **Handlung** oder **Unterlassung**, die zu einer **Verletzung von datenschutzrechtlichen Vorschriften** durch den VN führt
- **Schadprogramme**, die auf elektronische Daten oder informationsverarbeitende Systeme des VN wirken.

# Cyberrisikoversicherung

## Unmittelbare Verfügbarkeit

- Für eine Netzwerksicherheitsverletzung ist es **unerheblich**, ob die elektronischen Daten oder die informationsverarbeitenden Systeme des VN in dessen **unmittelbaren Verfügungsbereich befinden**
- oder ob sich der VN eines **externen Dienstleisters** für seine Daten oder informationsverarbeitenden System **bedient**.

## Externer Dienstleister

- Bedient sich der VN eines externen Dienstleisters, so besteht **kein Versicherungsschutz für Schäden**, die infolge des **Ausfalls, der Unterbrechung oder Störung der Dienstleistung** entstehen.
- Das gilt nur für Schäden, die zu einer Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der elektronischen Daten oder informationsverarbeitenden Systeme des VN führen.

# Cyberrisikoversicherung – Versicherungsfall / versicherter Zeitraum

Versicherungsfall ist der **erstmal nachprüfbar festgestellte Schaden** (Gegenstand der Versicherung).

Der Versicherungsfall muss **während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten** sein (für den Haftpflichtteil: **Claims-Made-Prinzip / Anspruchserhebungsprinzip**).

# Cyberrisikoversicherung

## Rückwärtsdeckung

Versichert sind auch Schäden aufgrund einer Informationssicherheitsverletzung vor Beginn des Vertrages, sofern

- diese Schäden **bei Abschluss des Vertrages nicht festgestellt waren** und
- **nach dem Versicherungsbeginn** (technischer Beginn) eingetreten sind.

## Nachhaftung

- Bei **Risikowegfall** oder **Kündigung** besteht Versicherungsschutz weiter, wenn während Vertragslaufzeit (**Wirksamkeit des Vertrages**) eine Informationssicherheitsverletzung eingetreten ist.
- Die Nachhaftung ist in der Dauer **zeitlich begrenzt** und **in der Höhe** bis zur unverbrauchten Versicherungssumme **begrenzt**.

# Cyberrisikoversicherung – Obliegenheiten

In der Cyberrisikoversicherung kommen den **Obliegenheiten** vor dem Versicherungsfall eine besondere Bedeutung zu. Obliegenheiten werden vertraglich festgesetzt, sind somit **Bestandteil eines jeden Versicherungsvertrages** und zielen in erster Linie darauf ab, den VN von grob fahrlässigem Verhalten abzuhalten.

In der Cyberrisikoversicherung wird zwischen **technischen und organisatorischen Obliegenheiten** unterschieden.

**Frage:** welche Arten von Obliegenheitsverletzungen gibt es lt. VVG und welche Wirkung haben diese auf einen Leistungsfall?

# Cyberisikoversicherung – Obliegenheiten

## Technische Obliegenheiten

Dienen meist dazu, sämtliche Maßnahmen zu treffen, **welche der IT-Sicherheit dienen**

- sind meist **Mindestanforderungen**, die erfüllt sein müssen
- nicht einmalig, sondern **laufend** auf dem **aktuellen Stand**
- sollten dem „**Stand der Technik**“ angepasst sein

## Organisatorische Obliegenheiten

Stellen die Einhaltung der Obliegenheiten sicher und sind **Voraussetzungen**, die der VN schaffen muss

- das ist meist **einfacher** umzusetzen
- werden auch durch **betriebliche oder behördliche Anforderungen** mitbestimmt (z.B. Datenschutz)
- sind **wesentlich vom Verhalten** der arbeitenden Personen **abhängig**

# Cyberrisikoversicherung – Obliegenheiten

Alle für den VN geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die mitversicherten Unternehmen/ Personen entsprechend anzuwenden.

Für die Erfüllung der **Obliegenheiten** sind sowohl der VN als auch die **mitversicherten Unternehmen/Personen verantwortlich**.

**Repräsentanten** stehen dem VN gleich. Das gilt auch für **Repräsentanten von mitversicherten Unternehmen**.

# Cyberrisikoversicherung – Vorvertragliche Anzeigepflicht

Die **vorvertragliche Anzeigepflicht** gibt es, damit der Versicherer einschätzen kann, wie hoch das Risiko ist, dass der Versicherungsfall eintritt.

Ob eine Anzeigepflichtverletzung vorliegt, kommt meist erst dann zum Vorschein, wenn der VN Leistungen beantragt. Erst dann **prüft der Versicherer**, ob die **in dem Antrag gemachten Angaben** des VN **der Wahrheit entsprechen**.

Stellt der Versicherer bei der Leistungsprüfung fest, dass einzelne Fragen **nicht wahrheitsgemäß beantwortet** wurden, wird dem VN die **Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht nach § 19 VVG** vorgeworfen.

**Frage:** welche Rechte hat der Versicherer und Folgen für den VN ergeben sich daraus?

# Cyberisikoversicherung – Gefahrerhöhung

Aus dem VVG heraus ergibt sich die **Pflicht es VN**, nach Vertragserklärung **ohne die Einwilligung des Versicherers** keine Gefahrerhöhung vorzunehmen oder durch einen Dritten zu vornehmen zulassen.

Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des VN die **tatsächlich vorhandenen Umstände** so verändert werden, dass der **Eintritt eines Versicherungsfalles** oder die **Vergrößerung eines Schadens** oder eine ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird (z.B. nachteilige Veränderung der technischen Maßnahmen).

Liegt eine Gefahrerhöhung vor, bestehe eine **unverzügliche Anzeigepflicht nach § 23 VVG**.

# Cyberrisikoversicherung

Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle **weltweit**.

Für Betriebsstätten und informationsverarbeitende Systeme (z. B. Server, Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger), welche der VN selbst betreibt, besteht **Versicherungsschutz ausschließlich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland (Versicherungsort)**.

Der Versicherungsschutz kann durch **besondere Vereinbarung** auf **im Ausland gelegene** Betriebsstätten und informationsverarbeitende Systeme (z. B. Server, Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger) erweitert werden. Diese müssen ebenfalls durch den VN selbst betrieben werden.

# Cyberrisikoversicherung

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall (**Serienschaden**), wenn diese

- auf derselben Ursache (Informationssicherheitsverletzung) oder
- auf gleichen Ursachen (Informationssicherheitsverletzungen) mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang

beruhen.

Als Schadentag gilt der Zeitpunkt des Eintritts des ersten dieser Versicherungsfälle. Dadurch steht die Versicherungssumme nur einmal pro Schadenserie und laufender Versicherungsperiode zur Verfügung.

# Cyberrisikoversicherung

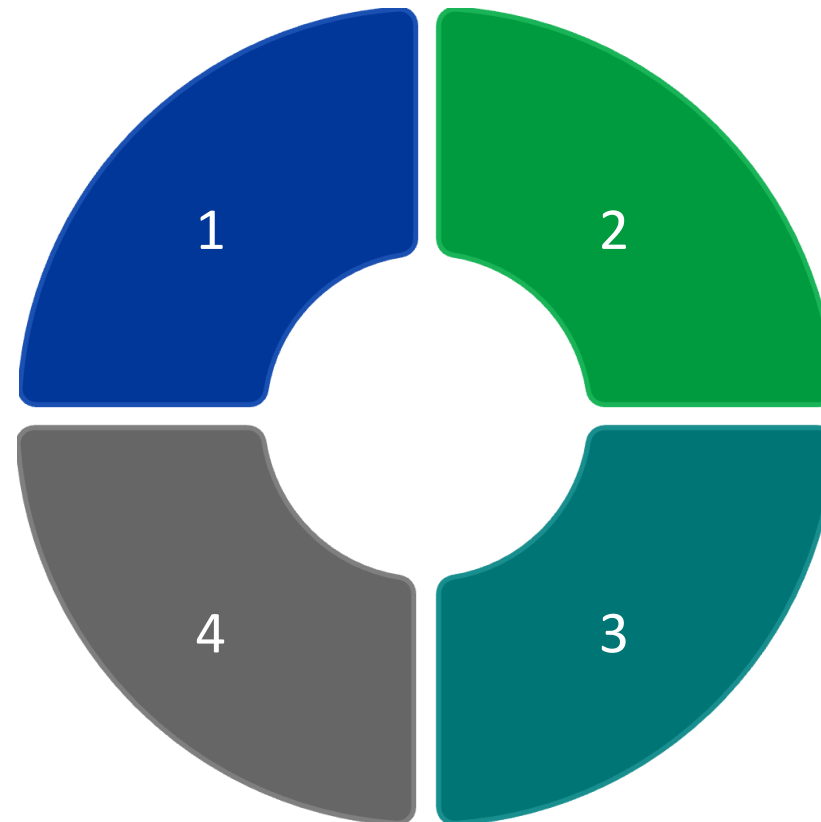
## Besondere Ausschlüsse

### Kernenergie

- Kernenergie
- nukleare Strahlung
- radioaktive Substanzen

### Politische Gefahren

- feindselige Handlungen
- Aufruhr
- innere Unruhen
- Generalstreik, illegaler Streik



### Terrorakte

- Handlungen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele mittels Angst und Schrecken

### Diskriminierung

- Verletzung einer Vorschrift zum Schutz vor Benachteiligung, z.B. aus dem AGG

# Cyberrisikoversicherung

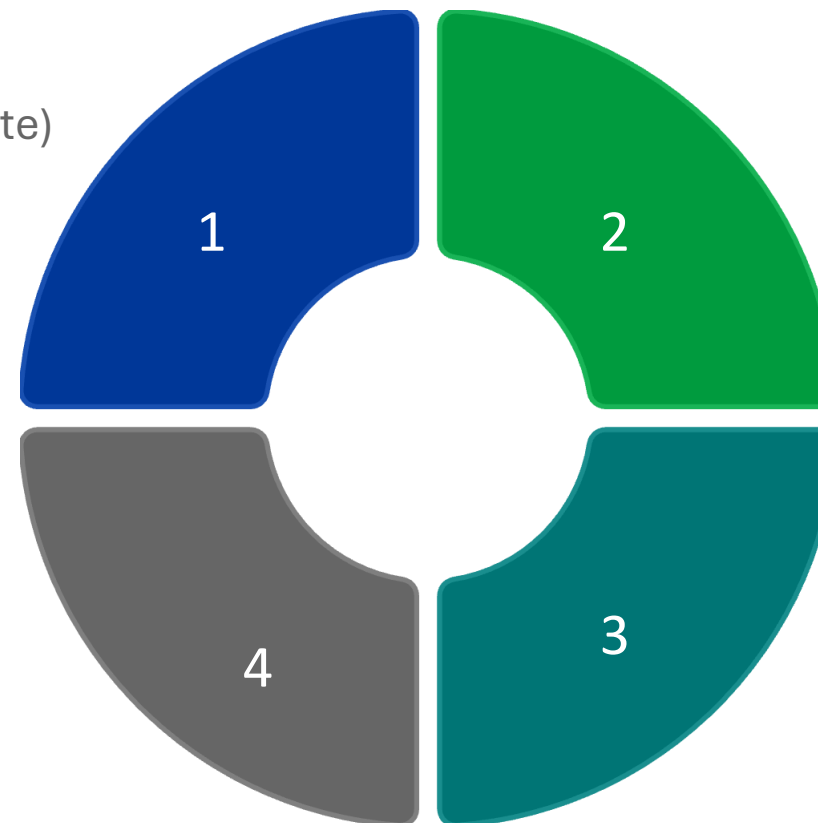
## Besondere Ausschlüsse

### Ausfall Infrastruktur

- Schäden an Gebietskörperschaften (Städte)
- Netzstrukturen (Telefon, Internet)
- Sonstige Infrastrukturbetriebe (u.a. Abfallbeseitigung, Gas/Strom, ÖVP)

### Verletzung von Immaterialgüterrechten

- Marken- oder Urheberrecht
- Lizenzen oder Lizenzgebühren
- Wettbewerbs- oder Persönlichkeitsrecht
- Patente, geistiges Eigentum



### Strafen/Bußgelder Löse-/Erpressungsgelder

- Schäden aus behördlicher Vorstreckung oder Anordnung
- Zahlung von Erpressungsforderungen

### Finanzmarkt / Vermögenswerte

- Schäden im Zusammenhang mit Transaktionen (z.B. Kauf/Verkauf von Aktien)
- Abfluss von Vermögenswerten

# Cyberrisikoversicherung

## – Ausschluss „Krieg und staatliche Angriffe“

Die bekannte und marktübliche „Kriegsklausel“

**Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.**

wurde für die Cyberrisikoversicherung präziser formuliert und soll Klarheit hinsichtlich des Versicherungsschutzes schaffen.

- Problem in der Beurteilung von staatlich beauftragten Cyberangriffen („Cyberoperationen“)

# Cyberrisikoversicherung

## – Ausschluss „Krieg und staatliche Angriffe“

### GDV-Empfehlung:

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Versicherungsfälle oder Schäden aufgrund von Krieg, kriegsähnlichen Ereignissen, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand, auch wenn diese Versicherungsfälle oder Schäden aufgrund einer Informationssicherheitsverletzung gemäß Bedingungen durch einen Staat, im Auftrag oder unter Kontrolle eines Staates im Verlauf eines Krieges entstanden sind.

- zudem Erweiterung auf Ausfall oder Beschädigung von kritischer Infrastrukturen nach BSIG

# Cyberrisikoversicherung

## – Ausschluss „Krieg und staatliche Angriffe“

### Voraussetzungen für diesen Ausschluss:

- Durchführung einer IT-forensischen Untersuchung in den informationsverarbeitenden Systemen oder deren Hilfsmittel bei VN
- Objektive Hinweise auf Beteiligung, Urheberschaft oder Steuerung durch einen Staat, im Auftrag oder unter Kontrolle eines Staates

Objektive Hinweise sind gegeben, wenn eine Beteiligung von Gruppen oder Personen nachgewiesen werden kann, die in der Vergangenheit bereits an entsprechenden Handlungen dieses Staates beteiligt waren.

# Cyberrisikoversicherungen

- 1** Grundlagen  
Gegenstand der Versicherung,  
Begrifflichkeiten, Aufbau
- 2** Versicherte Kosten  
Service- und Kostenbaustein
- 3** Drittschaden
- 4** Eigenschaden  
Betriebsunterbrechung, Wiederherstellung von Daten
- 5** Besonderheiten

# Service und Kosten-Baustein – Aufwendungen vor Eintritt Versicherungsfall

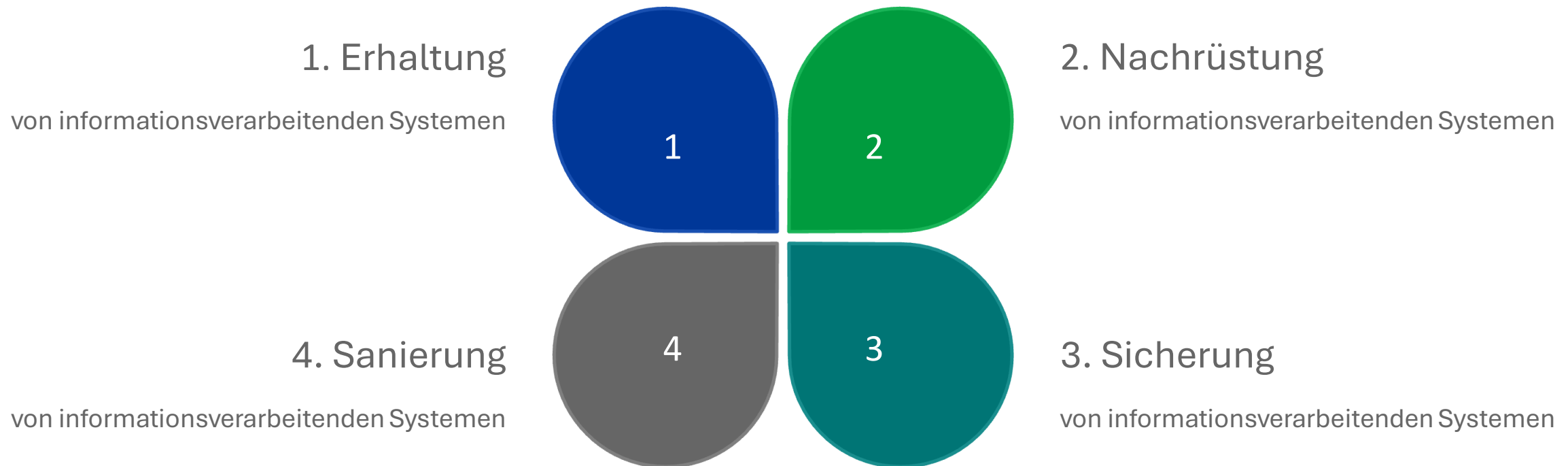
Versichert sind **Aufwendungen für erforderliche Maßnahmen**, die der VN zur **Vermeidung eines unmittelbar bevorstehenden Schadens** getätigt hat.

Ein unmittelbar bevorstehender Schaden liegt vor, wenn aufgrund **festgestellter oder objektiver Tatsachen**, insbesondere der **glaubhaften Androhung oder Kenntnisnahme, von einer Informationssicherheitsverletzung** auszugehen ist.

- **Sublimit**
- unverzügliche **Anzeigepflicht** (Obliegenheit)

# Service und Kosten-Baustein – Aufwendungen vor Eintritt Versicherungsfall

Nicht versichert sind allgemeine Aufwendungen zur



# Service und Kosten-Baustein – Forensik / Schadenfeststellungskosten

Die Tätigkeit der IT-Forensik beinhaltet die Untersuchung, Analyse und Aufklärung von Informationssicherheitsverletzungen. Dazu gehören auch erforderliche Sofortmaßnahmen und Spurensicherung für die Ermittlung der Urheber/Ursache der Informationssicherheitsverletzung. Versichert sind alle angemessenen und erforderlichen Kosten für externe Sachverständige (z.B. IT-Forensiker) zur Ermittlung der Ursache und Feststellung des versicherten Schadens.

- vorherige Abstimmung mit Versicherer notwendig

# Service und Kosten-Baustein – Forensik / Schadenfeststellungskosten

Wird nach der Ursachenermittlung ein nicht versicherter Schadenfall festgestellt bzw. bestätigt sich der Versicherungsfall nicht, werden die Forensik- und Schadenfeststellungskosten ausschließlich ersetzt

- in Höhe der im Vertrag vereinbarten Versicherungssumme
- für den im Vertrag vereinbarten Zeitraum.

# Service und Kosten-Baustein – Versicherte Kosten im Versicherungsfall

## Benachrichtigungskosten

Der Versicherer ersetzt die Kosten, welche dem VN infolge **Verletzung einer datenschutz-rechtlichen Vorschrift zur Prüfung und Erfüllung seiner gesetzlichen und/oder behördlichen Informationspflicht** entstehen.

- vorherige **Abstimmung mit Versicherer** notwendig

## Call-Center-Leistungen

Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Beauftragung eines externen Call-Centers zur Beantwortung von Fragen, die infolge der Meldung einer Verletzung von datenschutzrechtlichen Vorschriften, durch die betroffenen Personen an den VN gerichtet werden.

- muss **zusätzlich vereinbart** werden

# Service und Kosten-Baustein – Versicherte Kosten im Versicherungsfall

Eine Krise bringt die Unternehmensorganisation aus dem Gleichgewicht und stört Prozesse sowie das Betriebsumfeld.

Der Versicherer ersetzt die Kosten für Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Reputation des Versicherungsnehmers. Dazu gehören auch die Kosten für die Einschaltung eines Krisenmanagementberaters oder PR-Beraters.

- vorherige Abstimmung mit Versicherer notwendig
- muss zusätzlich vereinbart werden

# Cyberrisikoversicherungen

- 1** Grundlagen  
Gegenstand der Versicherung,  
Begrifflichkeiten, Aufbau
- 2** Versicherte Kosten  
Service- und Kostenbaustein
- 3** Drittschaden
- 4** Eigenschaden  
Betriebsunterbrechung, Wiederherstellung von Daten
- 5** Besonderheiten

# Drittschaden

Als Drittschaden werden [Schadenersatzansprüche von Dritten](#) bezeichnet, die durch einen versicherten Schadenfall an den VN gestellt werden. Dazu gehören Schäden durch Datenschutzverstöße, Geheimhaltungspflichten und Rechtsverletzungen, aber auch die (unabsichtliche) Weitergabe von Schadsoftware an Dritte.

Dieser Baustein wird auch als „Haftpflicht-Baustein“ oder „Cyber-Haftpflicht“ bezeichnet.

# Drittschaden – Gegenstand des Versicherungsschutzes

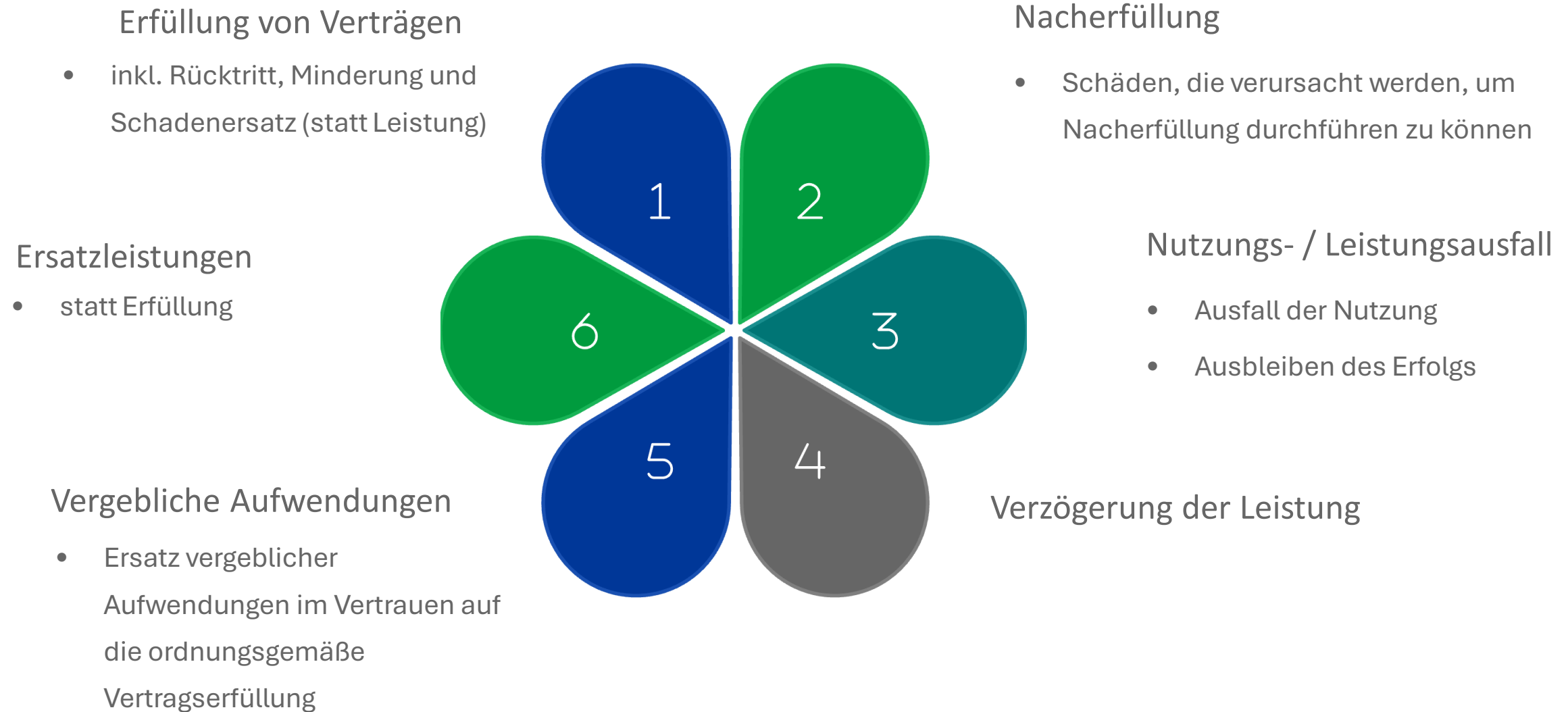
Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der VN wegen einer Informationssicherheitsverletzung aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Informationssicherheitsverletzung bei VN, mitversicherten Unternehmen oder beim Anspruchsteller eingetreten ist.

Versichert sind Vermögensschäden oder immaterielle Schäden:

- wegen Persönlichkeitsrechts- und Namensrechtsverletzungen oder
- Urheber- und Markenrechtsverletzungen und daraus resultierende Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht

# Drittschaden – Gegenstand des Versicherungsschutzes

## Ausschluss Vertragserfüllung



# Drittschaden – Verarbeitung personenbezogener Daten

Verarbeitung personenbezogener Daten ist jeder ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Unabhängig davon ist, ob diese Verarbeitung mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wurde.

Darunter fallen das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung von personenbezogenen Daten.

- versichert sind zudem Schäden von Versicherten untereinander

# Drittschaden

## E-Payment

Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Forderungen zur Zahlung von durch den Anbieter geltend gemachten Vertragsstrafen aufgrund Verletzung eines Payment Card Industry (PCI) Datensicherheitsstandards.

- muss zusätzlich vereinbart werden

## Vertraglicher Schadenersatzanspruch

Mitversichert sind Schadensersatzansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung sowie auf Mehraufwendungen wegen Verzögerung der Leistung.

- muss zusätzlich vereinbart werden

# Drittschaden

Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden **nicht auf die Versicherungssumme** angerechnet.

Aufwendungen des Versicherers für Kosten der **gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr** der von einem Dritten **im Ausland geltend gemachten Ansprüche**, insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, werden als Leistungen **auf die Versicherungssumme angerechnet**.

Ist der Haftpflichtanspruch höher als die Versicherungssumme, trägt der Versicherer anfallende Prozesskosten nur im **Verhältnis Versicherungssumme zu Haftpflichtanspruch**.

# Drittschaden

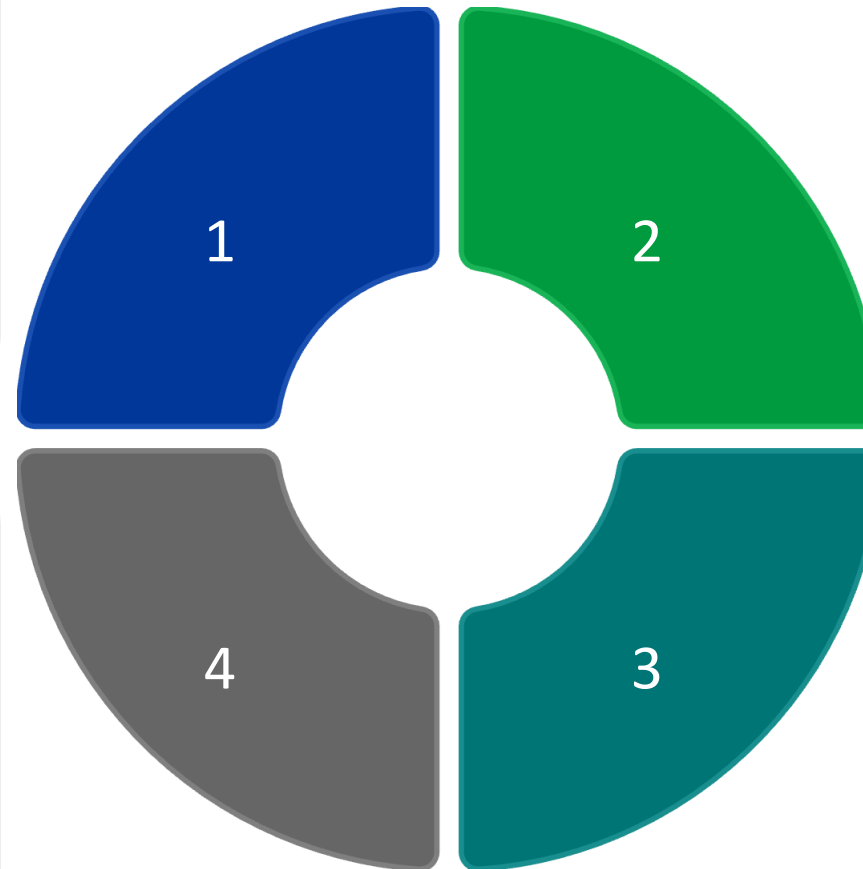
## Besondere Ausschlüsse

### 1. Rückruf

- fremde und eigene Erzeugnisse

### 4. Fahrzeuge

- aus dem Gebrauch von Kraft-, Schienen-, Wasser-, Luft- und Raumfahrzeugen
- aus der Planung, Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Fahrzeugen oder -teile
- aus der Entwicklung von Software dafür



### 2. Versicherte untereinander / verbundene Unternehmen

- im selben Vertrag mitversichert
- Unternehmen mit mehr als 25% Beteiligung
- oder einheitliche unternehmerische Leitung und dieselbe IT verwenden

### 3. Angehörige / gesetzliche Vertreter

- Familienangehörige, Partner in häuslicher Gemeinschaft
- Gesellschafter, gesetzliche Vertreter
- Insolvenzverwalter

# Eigenschaden

Unter dem Eigenschadenbaustein werden die Entschädigungen erfasst, wenn der VN selbst ein Schaden erleidet. Mit diesem Baustein wird das unternehmerische Risiko des VN erheblich gemindert.

Vorrangig ist hierfür der finanzielle Schaden bei Betriebsunterbrechung Binklusive Ertragsausfall versichert.

Aber auch die Kosten für die Wiederherstellung der Daten ist Gegenstand des Versicherungsschutzes.

# Cyberrisikoversicherungen

- 1** Grundlagen  
Gegenstand der Versicherung,  
Begrifflichkeiten, Aufbau
- 2** Versicherte Kosten  
Service- und Kostenbaustein
- 3** Drittschaden
- 4** Eigenschaden  
Betriebsunterbrechung, Wiederherstellung von Daten
- 5** Besonderheiten

# Eigenschaden – Gegenstand des Versicherungsschutzes

Versicherungsschutz besteht für die **notwendige Aufwendungen zur Wiederherstellung** der von der Informationssicherheitsverletzung betroffenen Daten sowie für die Entfernung der Schadsoftware.

Versichert sind elektronische Daten, **zu deren Nutzung** der VN oder ein mitversichertes Unternehmen **berechtigt** ist und die sich in den informationsverarbeitenden Systemen des VN oder eines mitversicherten Unternehmens **befinden** und von der Informationssicherheitsverletzung **betroffen** sind.

# Wiederherstellung von Daten

## Beispiele für Kosten:

- Analyse des Datenschadens
- Datenrettung
- Reparatur von Daten
- Datenrekonstruktion
- Datenentschlüsselung
- Einspielung von Datensicherung
- Wiedereingabe von Daten

# Wiederherstellung von Daten

## 1. Geplante Abschaltungen

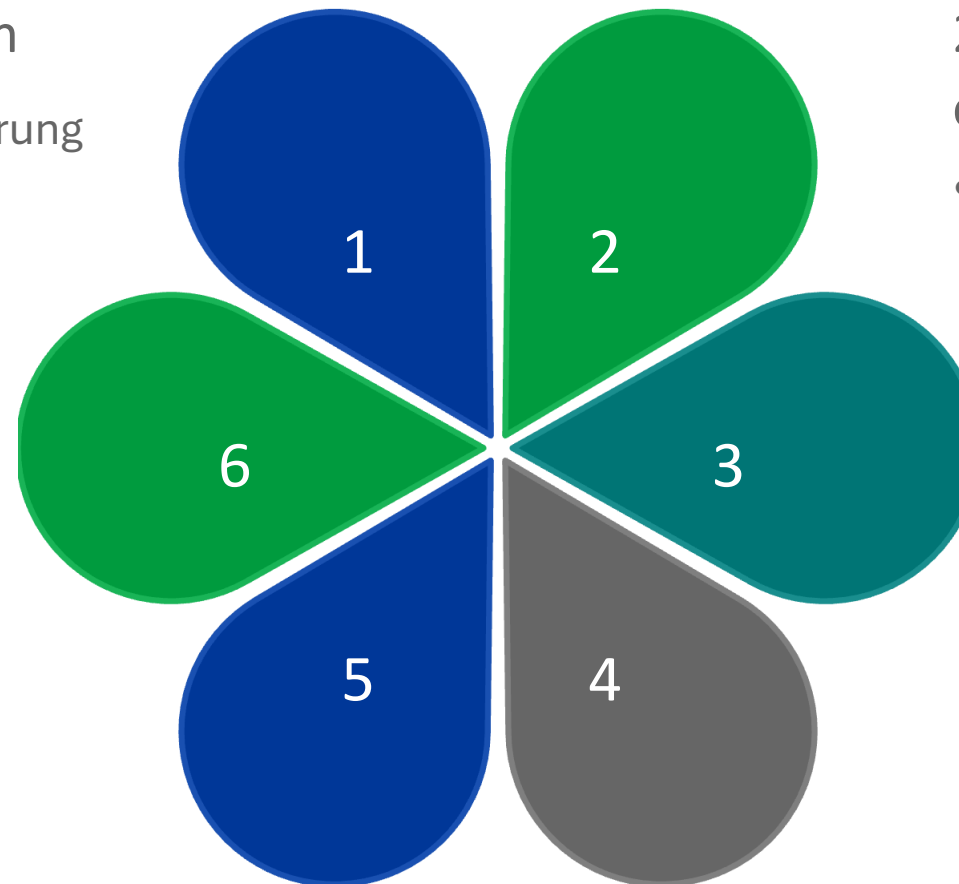
- Ausnahme: Schadenminderung

## 6. Fehlerhafte Software

- Softwarefehler ohne Sicherheitslücke

## 5. Ungetesteter oder nicht freigegebener Einsatz

- Einsatz von Verfahren, Software oder Systemen



## 2. Geplante Löschung elektronischer elektronischer Daten

- Ausnahme: Schadenminderung

## 3. Geplante Veränderung elektronischer Daten

- Ausnahme: Schadenminderung

## 4. Neue Maßnahmen

- neue Systeme oder Verfahren
- neue Software

# Umfang der Entschädigung

Entschädigt werden die Kosten für die **notwendigen Aufwendungen zur Wiederherstellung** der von der Informationssicherheitsverletzung betroffenen Daten **in den Zustand vor** der Informationssicherheitsverletzung sowie für die Entfernung der Schadsoftware.

Nicht entschädigt werden:

- **Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen** über die Wiederherstellung hinaus
- Kosten nach **vereinbarter zeitlicher Begrenzung**

# Cyberrisikoversicherungen

- 1** Grundlagen  
Gegenstand der Versicherung,  
Begrifflichkeiten, Aufbau
- 2** Versicherte Kosten  
Service- und Kostenbaustein
- 3** Drittschaden
- 4** Eigenschaden  
Betriebsunterbrechung, Wiederherstellung von Daten
- 5** Besonderheiten

# Besonderheiten – Assistance Leistungen und Prävention

Im Leistungsfall einer Cyberrisikoversicherung wird schnelle Hilfe benötigt, um die Höhe des Schadens möglichst zu begrenzen. Genauso wichtig ist die Prävention vor dem Schadenfall durch Sensibilisierung in Bezug auf das Risiko ([Awareness](#)). Cyberrisikoversicherungen bieten eine Vielzahl von zusätzlichen Leistungen im [vor, während und nach dem Schadenfall](#) an:

- Erstellung eines [Krisenplans / Notfallplans](#)
- [Awareness-Training](#)
- [IT-Check](#) (wiederkehrend)
- [Soforthilfe](#) (Hotline, Krisenmanagement, IT-Dienstleister)
- [Beratung während und nach dem Schadenfall](#) (Krisenberatung, rechtliche Beratung, PR-Beratung, IT-Beratung zur Vorsorge)

# Besonderheiten – Cyberrisikoversicherung vs. Vertrauensschadenversicherung

## Gegenstand des Versicherungsschutzes:

Versicherungsschutz besteht für **unmittelbare Schäden** (Vermögensschaden) durch Dritte oder kriminelle Mitarbeiter **aufgrund von vorsätzlichen unerlaubten Handlungen**, die zum Schadenersatz verpflichten. Dazu gehören beispielsweise:

- Diebstahl, Raub, Unterschlagung
- Betrug, Untreue, Sabotage
- Weitergabe von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen
- „Fake President“
- „Man-In-The-Middle“-Angriffe

# Besonderheiten – Cyberrisikoversicherung vs. Vertrauensschadenversicherung

## Problemfelder:

- Zielgerichtetheit
- Fälschung, Täuschung ohne Angriff auf die IT-Systeme
- Repräsentanten & Vertrauenspersonen
- Betriebsunterbrechung (fortlaufende Kosten und/oder Ertragsausfall)
- Kosten für IT-Forensik, Schadenermittlung und Rechtsverfolgung

**Fazit:** besser ist ein „zusammen“ als ein „anstatt“

# Besonderheiten – rechtliche Rahmenbedingungen

Die „**NIS 2 Richtlinie**“ verpflichtet Unternehmen, Cybersicherheit als Compliance-Thema zu behandeln. Damit begründet sich eine Überwachungsaufgabe und Verantwortung für die Geschäftsführung.

- Persönliche Haftung der Geschäftsführung
- Kontinuierliche Schulung
- Risikomanagement für Cybervorfälle
- Konkrete technische Vorgaben
- Bußgelder

# Besonderheiten – Nachhaltigkeit

Das „Spielfeld“ der Cyberversicherung ist grundsätzlich digital und somit in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht anders als in anderen Sparten.

Prozesse im Underwriting, Risikodialog oder auch in der Schadenbearbeitung werden größtenteils remote und ohne Vorort-Termine abgehalten. Ebenso erfolgen jährliche Scans der IT-Struktur oder die Awareness- und Schulungsmaßnahmen digital.

Darüber hinaus sind weitere ökologische Aspekte denkbar:

- Nutzung erneuerbarer Energien für die eigenen Rechenleistungen
- Gestaltung energieeffizienter Dienstleistungen von Rechenzentren
- „nutzen statt besitzen“

# TEST

## Übungsaufgabe – Prüfungssimulation

Zur Vorbereitung auf die Prüfung ist das Einüben der Methodik zur Beantwortung von Fragen unerlässlich; überlegen Sie sich daher bitte **eigenständig** eine Antwort zu folgender Frage und notieren Sie sich Ihren individuellen Lösungsvorschlag (**Zeitvorgabe: 15 Minuten**).

Die Cyberrisikoversicherung ist eine Kombination aus verschiedenen Leistungsbausteinen mit unterschiedlichen Versicherungsgegenständen.

 **Fragestellung:** Nennen Sie die Leistungsbausteine und erläutern Sie deren Leistungsinhalte.

Thank  
you!

Herzlichen Dank  
fürs Zuhören  
und  
Mitmachen!